

内蒙古自治区高级人民法院关于审理第一审民商事案件级别管辖的规定

发 文 机 关：内蒙古自治区高级人民法院

发 布 日 期：2008.03.31

生 效 日 期：2008.04.01

时 效 性：现行有效

文 号：内高法发〔2008〕9号

内蒙古自治区高级人民法院关于审理第一审民商事案件级别管辖的规定

内高法发(2008)9号

全区各中级人民法院、基层人民法院，呼铁运输中级法院、基层法院：

为贯彻执行修改后的民事诉讼法，根据《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》法发〔2008〕10号精神，经本院审判委员会讨论和最高人民法院批准，做如下规定：

一、高级人民法院管辖下列第一审民商事案件

- 1、诉讼标的额在5000万元人民币以上的民商事案件，以及诉讼标的额在2000万元人民币以上且当事人一方住所地不在本辖区或者涉外、涉港澳台民商事案件；
- 2、在全区范围内有重大影响的民商事案件。

二、全区各中级法院管辖下列第一审民商事案件

- 1、呼和浩特市、包头市中级人民法院管辖诉讼标的额在300万元人民币以上不满5000万元人民币的民商事案件，以及诉讼标的额在200万元人民币以上不满2000万元人民币且当事人一方住所地不在本辖区或者涉外、涉港澳台民商事案件；
- 2、呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟中级人民法院和呼铁运输中级法院管辖诉讼标的额在200万元人民币以上不满5000万元人民币的民商事案件，以及诉讼标的额在100万元人民币以上不满2000万元人民币且当事人一方住所地不在本辖区的民商事案件；

呼伦贝尔市、锡林郭勒盟中级人民法院管辖诉讼标的额在100万元人民币以上不满2000万元人民币的涉外、涉港澳台民商事案件。

三、全区各基层人民法院管辖下列第一审民商事案件

- 1、呼和浩特市、包头市所属基层人民法院管辖诉讼标的额在300万元以下的民商事案件，以及诉讼标的额在200万元以下且当事人一方住所地不在本辖区的民商事案件；其它各基层人民法院、呼铁运输基层法院管辖诉讼标的额在200万元以下的民商事案件，以及诉讼标的额在100万元以下且当事人一方住所地不在本辖区的民商事案件；

2、婚姻、继承、家庭、物业服务、人身损害赔偿、交通事故、劳动争议等案件，以及群体性纠纷案件。

四、涉外、涉港澳台民商事案件的地域管辖范围及其它规定

1、呼和浩特市中级人民法院管辖呼和浩特市、乌兰察布市、鄂尔多斯市辖区内的涉外、涉港澳台民商事案件；包头市中级人民法院管辖包头市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟辖区内的涉外、涉港澳台民商事案件；呼伦贝尔市中级人民法院管辖呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市辖区内的涉外、涉港澳台民商事案件；锡林郭勒盟中级人民法院管辖本辖区内的涉外、涉港澳台民商事案件；

2、审理涉外、涉港澳台民商事案件的审判庭和受理该类案件的基层人民法院及受理该类案件的范围等规定，按照本院内高法（2005）136号意见规定执行。

五、呼和浩特市、包头市中级人民法院为审理我区专利纠纷案件的第一审法院，其中包头市中级人民法院管辖发生在其辖区内的专利纠纷案件。

六、对重大疑难、新类型和在适用法律上有普遍意义的案件，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条的规定，由上级人民法院自行决定由其审理，或者根据下级人民法院报请决定由其审理。

七、在符合地域管辖的前提下，受理超过本级人民法院级别管辖规定的案件，在受理前必须书面报请上级人民法院批准，未经批准的，下级人民法院不得受理。上级人民法院发现下级人民法院受理超过本级人民法院级别管辖规定的案件，可直接决定自行受理，下级人民法院应及时将相关材料移送上级人民法院。

八、本规定自2008年4月1日起执行。本院以前对本辖区各级人民法院受理第一审民商事案件的级别管辖规定，从本规定执行之日起废止，本规定执行前已受理案件的级别管辖，仍按以前的规定执行。

二〇〇八年三月三十一日



扫一扫，手机阅读更方便